

1500526-19.2022.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/05/2022
... de nossos tribunais:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500526-19.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500526-19.2022.8.26.0616
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2058486/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23337171 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1048/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2058486 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1048/22/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS HENRIQUE FREITAS
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

CARLOS HENRIQUE FREITAS, foi denunciado e está sendo processado como incurso na conduta descrita pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 02 de março de 2022, por volta das 22h40min, na Rua Araçá, altura do número 173, nesta

cidade e Comarca de Itaquauecetuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 09 (nove) porções de Cannabis Sativa, L., conhecida como maconha, além de 31 (trinta e um) invólucros de cocaína, drogas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 87/88). A denúncia foi recebida (fls. 105/106). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado. Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos contidos na denúncia. A Defesa, de sua vez, pugnou pela absolvição ante a insuficiência que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está caracterizada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 17/20) e laudo toxicológico definitivo (fls. 87/89).

A autoria é certa.

O guarda municipal ELI DE ALBUQUERQUE GOMES relatou que estava em patrulhamento e quando ingressaram na via dos fatos, avistaram o réu que, ao visualizar a viatura, tentou se evadir, contudo, sem êxito. Ele tinha dinheiro trocado nas mãos e o entorpecente. Eram cerca de R\$ 23,00. Não havia ninguém perto dele. Indagado, o réu disse que aquela droga era para consumo próprio.

Seu colega de PAULO RODRIGO DE OLIVEIRA corroborou seus relatos. Acrescentou que não viu qualquer pessoa que pudesse ali ter comprado drogas do acusado. Não se recorda a quantidade da droga, tampouco, o valor do dinheiro. Recorda-se que era pequena a quantia.

O réu CARLOS HENRIQUE DE FREITAS conta com 42 anos. Já esteve preso e estava em liberdade há cerca de 2 anos. Trabalha com reciclagem. Comprou a droga e assim que o réu o fez, apareceu a viatura policial o que fez com que corresse. Afirmou que o verdadeiro traficante correu dali.

Os elementos de convicção dos autos demonstram a autoria imputada ao acusado.

Os relatos das testemunhas, muito embora se trate somente de guardas municipais são uníssonos, encontram-se corroborados pelos demais elementos de convicção dos autos e dotados de fé pública.

Nesse sentido, a jurisprudência de nossos tribunais:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso

testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.)

A despeito do alegado consumo por parte do réu, este não restou comprovado e, ainda que assim fosse, não seria suficiente para afastar a prática da traficância considerando a forma de acondicionamento da droga encontrada a quantia em dinheiro cuja soma era oriunda de cédulas de baixo valor acompanhada de várias moedas, sinal característico da mercancia desenvolvida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Por fim, o réu ao afirmar-se usuário afirmou que estava na posse de crack para seu consumo, contudo, as drogas apreendidas em sua posse são diversas: tratavam-se de cocaína e maconha.

Perfeitamente elidida presunção de inocência existente em favor do réu.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes de sorte que seu grau de reprovabilidade, para fins de fixação da pena-base deve ser aquele já estipulado pelo legislador, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu é reincidente, o que configura a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, determinante da majoração de sua pena-base em 1/6, resultando no montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno concreta como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado uma vez que, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90 um dos delitos que ensejou a condenação, qual seja, tráfico de drogas, é equiparado a hediondo.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, consequentemente, CONDENO CARLOS HENRIQUE FREITAS ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA